DIGITAL POWER

Auto reglement

Versie 2020

1. Definities 4
2. Voorwaarden gebruik leaseauto 4
Toekenningscriteria 4
Bruikleenovereenkomst leaseauto 4
Toewijzing gebruikte leaseauto's 5
Tussentijds wijzigen berijders 5
Gebruiksperiode 5
Winterbanden standaard 5
Telefoonvoorbereiding 5
Tenaamstelling 5
3. Brandstof 5
Inleiding 5
Gebruik tankpas 6
Brandstofbetaling voorgeschoten 6
Tanken en invoeren kilometerstand 6
Procedure bij schade of verlies ..... **Error! Bookmark not defined.**
Brandstofverbruik en -kosten 6
4. Gebruik van de leaseauto 7
Algemeen gebruik 7
Beslag en maatregelen door derden 7
Ontzegging rijbevoegdheid 7
Verlies kentekenbewijs 7
Privégebruik 8
Bestuurders 8
5. Eigen bijdragen 8
Bijdrage voor privégebruik van de leaseauto 8
Vaste extra eigen bijdrage 8
Vermindering contracturen en eigen bijdrage 9
6. Afspraken indien tijdelijk géén werkzaamheden worden verricht 9
Ziekte/arbeidsongeschiktheid 9
Betaald verlof 9
Onbetaald verlof 9
7. Onderhoud en reparatie 9
Verplichtingen 9
Controles en onderhoudsbeurten 10
Banden 10
Onderhoud en reparaties in het buitenland. 10
Permanente vervanging 10
Vervangend vervoer 10
8. Verzekering en schade 11
Inleiding 11

9. Schademelding 11
Diefstal 12
Schadereparatie 12
10. Kosten voor de werknemer 12
Eigen risico 12
Bekeuringen/verkeersboetes 13
Fiscale consequenties 13
Bijtelling op salaris 13
Verklaring geen privégebruik auto 14
Buitenland 15
Additionele doorbelastingen 16
11. Beëindiging gebruiksrecht en inname leaseauto 17
Gebruiksperiode 17
Andere opdracht of voortijdig uit dienst 17
Beëindiging en opschorting van de bruikleenovereenkomst 17
Inleveren van de leaseauto 18
12. Slotbepalingen 18
Reiskosten woon-werkverkeer 18
Reservering/inhouding op salaris 18
Akkoord reglement 18

Dit autoreglement is van toepassing op werknemers van Digital Power B.V., met wie schriftelijk is overeengekomen dat zij in aanmerking komen voor een leaseauto. Met iedere werknemer wordt een bruikleenovereenkomst voor de aan hen beschikbaar gestelde leaseauto afgesloten, ondertekend door werknemer en Digital Power B.V.. Het autoreglement vormt een onverbrekelijk geheel met de bruikleenovereenkomst.

Digital Power B.V. behoudt zich het recht voor dit reglement zonder voorafgaand overleg te wijzigen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Digital Power B.V..

1. Definities

In dit autoreglement wordt verstaan onder:

Digital Power
De besloten vennootschap Digital Power B.V., handelend onder de naam Digital Power.

De leasemaatschappij
Betreffende maatschappij waarmee het leasecontract is afgesloten.

Zakelijke kilometers
De kilometers die je maakt naar een opdrachtgever of een potentiële opdrachtgever.

Directie
René de Boer, die volgens de statuten van Digital Power als directeur is aangesteld.

2. Voorwaarden gebruik leaseauto

Toekenningscriteria

De directie bepaalt of je in aanmerking komt voor een leaseauto en voor welke duur en onder welke voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een leaseauto, moet je in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs.

Bruikleenovereenkomst leaseauto

Bij elke terbeschikkingstelling van een leaseauto wordt een bruikleenovereenkomst met je afgesloten. Het autoreglement geldt niet alleen voor de ter beschikking gestelde leaseauto, maar ook, voor zover van toepassing, voor alle andere (huur/vervangende) auto's die Digital Power ter beschikking stelt.

Toewijzing gebruikte leaseauto's

Digital Power kan, in voorkomende gevallen, een gebruikte leaseauto, welke de einddatum van het leasecontract nog niet heeft bereikt, aan je toewijzen.

Tussentijds wijzigen berijders

Op het moment dat je een opdracht hebt en gedetacheerd bent, beoordeelt je Business Manager of je in de gelegenheid wordt gesteld gebruik te maken van een leaseauto. Op het moment dat je geen opdracht bij een opdrachtgever uitvoert, is Digital Power gemachtigd de leaseauto voor andere doeleinden in te zetten.

Gezien het feit dat de auto's geleaset worden, kan het om bedrijfseconomische redenen verstandig zijn leaseauto's en berijders te laten wisselen zodat er een optimale mix ontstaat van het uiteindelijk te rijden kilometrage met de leaseauto's en de looptijd van het leasecontract. Je moet aan deze wisseling meewerken.

Gebruiksperiode

Digital Power behoudt zich het recht voor de gebruiksperiode van de leaseauto om bedrijfseconomische redenen te verlengen dan wel in te korten. Het uiteindelijke leasecontract tussen Digital Power en de leasemaatschappij zal worden gebaseerd op het werkelijk te verwachten jaarkilometrage.

Winterbanden standaard

In het kader van jouw veiligheid en voor de inzittenden, heeft Digital Power besloten om deel te nemen aan het winterbandenplan van de leasemaatschappij. Je dient de gegeven instructies voor deelname aan het winterbandenplan stipt op te volgen. Dit zijn onder andere:

- Vervanging van alle banden bij de aangewezen bandenleverancier
- Het tijdig omwisselen van winterbanden naar zomerbanden en omgekeerd

Telefoonvoorbereiding

In het kader van de veiligheid adviseert Digital Power om tijdens het rijden niet te telefoneren. Als je telefoneert dan dient dit handsfree plaats te vinden.

Tenaamstelling

De leaseauto's worden op naam van de leasemaatschappij gesteld. Het kentekenbewijs deel III, ook wel genaamd het overschrijvingsbewijs, blijft in het bezit van de leasemaatschappij.

3. Brandstof

Inleiding

Je bent niet vrij in de keuze van de brandstofsoort. Digital Power bepaalt op individueel autoniveau welke brandstofsoort economisch gezien het meest optimaal is.

Het is van groot belang dat de juiste brandstof wordt getankt. Indien de werkelijke brandstofkosten meer dan 20% afwijken van de door de leasemaatschappij gehanteerde norm, worden de meerkosten aan je doorbelast.

Gebruik tankpas

De ter beschikking gestelde tankpas en pincode zijn betaalmiddelen voor brandstof, olie- en smeermiddelen en ruitenvloeistof in Nederland. Ze vertegenwoordigen dus geld. De tankpas en de bijbehorende pincode dienen dan ook separaat te worden bewaard en overeenkomstig de instructies van de leverancier te worden gebruikt. Het risico van verlies en diefstal respectievelijk de kosten en schade voortvloeiend uit misbruik van de aan jou verstrekte tankpas zijn voor eigen rekening.

Het is niet toegestaan andere producten dan brandstof, olie- en smeermiddelen en ruitenvloeistof met de tankpas aan te schaffen. Evenmin is het niet toegestaan brandstof en/of smeermiddelen te betalen voor een andere auto dan de door Digital Power aan jou ter beschikking gestelde leaseauto.

Brandstofbetaling voorgeschoten

Het kan gebeuren dat je de brandstofkosten op een andere manier hebt moeten afrekenen dan met de aan jou verstrekte tankpas. De brandstofkosten die je hebt voorgeschoten kun je declareren via de salarisadministratie van Digital Power. Zie voor meer informatie over declareren hoofdstuk 6 van het Digital Talent Handboek.

Tanken en invoeren kilometerstand

Bij het tanken van de leaseauto is het verplicht om na het invoeren van de pincode ook de juiste kilometerstand in te voeren.

Procedure bij schade of verlies

Bij verlies of diefstal van de tankpas dien je de leasemaatschappij direct telefonisch in kennis te stellen en dit binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail te bevestigen. Het is uitermate belangrijk dat de tankpas zo snel mogelijk geblokkeerd wordt. Kosten en schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van deze procedure, of misbruik van de tankpas zijn voor eigen rekening.

Brandstofverbruik en -kosten

Een groot gedeelte van de exploitatiekosten bestaat uit brandstofkosten. Daarom is het van belang dat je zo efficiënt mogelijk met de leaseauto rijdt, de banden op juiste spanning houdt en het tanken langs de snelweg vermijdt. Ook speciale brandstofsoorten, die duurder zijn dan de normaal geschikte brandstof voor de leaseauto, dienen vermeden te worden. Het verbruik dient binnen de vastgestelde normen te blijven. Digital Power is gerechtigd om kosten veroorzaakt door onnodig hoog brandstofverbruik of het tanken van een verkeerde brandstofsoort aan je door te belasten.

4. Gebruik van de leaseauto

Algemeen gebruik

Je bent verplicht de leaseauto deskundig en zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Ook buiten de hierna te noemen verplichtingen moet je de leaseauto zowel in- als uitwendig in goed verzorgde staat houden en zo nodig laten herstellen. Deze verplichtingen betreffen onder andere:

- Bij het tussentijds bijvullen van het carter dient olie volgens voorschrift van de fabrikant te worden gebruikt
- De kleine en grote onderhoudsbeurten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het onderhoudsboekje en het boekje moet worden ingevuld en ondertekend
- Het peil van motorolie, koelvloeistof en accuvloeistof en de spanning van de banden moeten geregeld gecontroleerd worden. Tevens dienen de banden tijdig te worden vernieuwd. De werknemer is verantwoordelijk voor het op peil houden van de noodzakelijke vloeistoffen niveaus
- Accessoires mogen alleen na toestemming van de leasemaatschappij worden aangebracht door een officieel erkende dealer of door een erkende installateur en zijn voor eigen rekening. Schade als gevolg van het aanbrengen van accessoires zonder toestemming van de leasemaatschappij worden op je verhaal
- Accessoires die in de leaseprijs zijn opgenomen, mogen nooit verwijderd worden
- In de leaseauto mag niet gerookt worden

Schade ten gevolge van nalatigheid in één van de bovenstaande verplichtingen en in het algemeen ten gevolge van onoordeelkundig handelen, gebrek aan zorg en nalatigheid, is voor rekening van de werknemer. Je verleent, door de ingebruikname van een leaseauto en ondertekening van de bruikleenovereenkomst, toestemming voor het verrekenen met het jou toekomende salaris. Er zal niet tot verrekening worden overgegaan voordat men schriftelijk rapport heeft verkregen van een expert waaruit deze nalatigheid blijkt.

Beslag en maatregelen door derden

Indien beslag op de leaseauto wordt gelegd en in het algemeen indien derden maatregelen tegen de leaseauto treffen, of deze uit jouw bezit raakt of dreigt te raken, ben je verplicht Digital Power onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur in kennis te stellen, onverminderd de verplichting zelf voorzieningen te treffen.

Ontzegging rijbevoegdheid

Je dient Digital Power direct op de hoogte te stellen wanneer je rijbevoegdheid, al dan niet tijdelijk, je is ontzegd.

Verlies kentekenbewijs

Je dient de leasemaatschappij direct op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van verlies van één of meer delen van het kentekenbewijs. Je dient de door de leasemaatschappij te geven instructies voor het doen herstellen van de schade te allen tijde op te volgen.

Privégebruik

Je zal de door Digital Power, dan wel de leasemaatschappij, te geven instructies stipt opvolgen. Het gebruik van de leaseauto voor snelheidsritten, prestatieritten of lesdoeleinden is niet toegestaan. Daarnaast is het uitdrukkelijk verboden de leaseauto te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven of personen en/of goederen tegen betaling te vervoeren.

Bestuurders

Het is toegestaan de leaseauto te laten besturen door inwonende gezinsleden of collega's mits deze personen in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Een partner met wie een duurzame relatie is aangegaan, wordt gelijkgesteld aan een inwonend gezinslid. Andere bestuurders dan voornoemde mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van Digital Power de leaseauto besturen. Ongeacht wie de leaseauto bestuurt, blijf je ten opzichte van Digital Power verantwoordelijk voor het gebruik van de leaseauto.

5. Eigen bijdragen

Bijdrage voor privégebruik van de leaseauto

Je bent een eigen bijdrage voor het privégebruik van de leaseauto aan Digital Power verschuldigd (zie voor de exacte bedragen per categorie het Mobiliteitsplan), mits dit binnen redelijke grenzen blijft. Digital Power verstaat onder redelijk privégebruik 15.000 kilometer per jaar exclusief woon-werkkilometers. Indien het privégebruik meer dan 15.000 kilometer per jaar bedraagt, worden de meerkilometers als bijdrage voor privégebruik aan je doorbelast tegen € 0,21 netto per kilometer. Het bedrag zal op je salaris ingehouden worden.

Vaste extra eigen bijdrage

Indien je het toegewezen leasebedrag overschrijdt, wordt het meerdere als netto vaste extra eigen bijdrage maandelijks op je salaris ingehouden. Hierover ben je ook btw verschuldigd. Deze vaste eigen bijdrage mag tegelijkertijd in mindering worden gebracht op je bijtelling, waardoor je uiteindelijk netto minder betaalt. Het leasebedrag overschrijden is alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming van de directie.

Indien je arbeidsovereenkomst met Digital Power eindigt, ongeacht de manier waarop de beëindiging tot stand komt, waardoor je leaseauto voortijdig wordt beëindigd/teruggegeven, ben je verplicht de schade te vergoeden die Digital Power lijdt conform het geldende boetebeding van de leasemaatschappij voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract. Dit betekent in ieder geval, maar niet uitsluitend, dat je vaste eigen bijdrage over de resterende looptijd van het leasecontract op je salaris wordt ingehouden of indien noodzakelijk anderszins verhaald wordt. Indien je in dienst treedt bij een andere werkgever, kan de nieuwe werkgever het leasecontract van Digital Power overnemen, indien Digital Power en de leasemaatschappij akkoord zijn.

Vermindering contracturen en eigen bijdrage

Indien je gedurende de looptijd van het leasecontract minder gaat werken, dan geldt vanaf de ingangsdatum van het gewijzigde deeltijddienstverband een extra maandelijkse eigen bijdrage voor privégebruik. Na einde leasetermijn wordt opnieuw bekeken of je in aanmerking komt voor een leaseauto. Hierdoor kan na het beëindigen van de leasetermijn nieuwe leasedeelname uitgesloten worden.

6. Afspraken indien tijdelijk géén werkzaamheden worden verricht

Ziekte/arbeidsongeschiktheid

Tenzij Digital Power anders beslist, dien je na langer dan 2 maanden ziekte/arbeidsongeschiktheid de leaseauto ter beschikking te stellen aan Digital Power. Op deze manier heeft Digital Power de mogelijkheid de leaseauto ergens anders binnen de organisatie in te zetten. Op het moment dat de ziekteperiode/arbeidsongeschiktheid is beëindigd, zal Digital Power de betreffende leaseauto onverwijld aan je retourneren.

Betaald verlof

Bij verlof waarbij sprake is van doorbetaling van je loon, bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof, adoptieverlof of zwangerschapsverlof, mag je gedurende een verlofperiode korter dan 3 maanden en bij zwangerschap maximaal de wettelijke periode, door blijven rijden met de leaseauto. De eigen bijdragen (voor zover van toepassing) blijven gedurende de verlofperiode van kracht. Indien de periode langer is dan 3 maanden, dien je de leaseauto ter beschikking te stellen aan Digital Power. Indien je de leaseauto niet privé gebruikt, zal de leaseauto in onderling overleg worden ingeleverd.

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof dat inhoudt 0 fte/0 uur werkzaam te zijn en langer dan een maand aanhoudt, wordt de leaseauto vanaf dag 1 van het verlof ingeleverd bij Digital Power.

Bij onbetaald verlof waardoor de uren minder dan 0,8 fte/32 uur zullen beslaan, stemt Digital Power in overleg met jou het inleveren van de leaseauto af evenals het verrekenen van eventuele kosten.

7. Onderhoud en reparatie

Verplichtingen

Alle kosten voor onderhoud van de leaseauto komen voor rekening van Digital Power c.q. de leasemaatschappij, met uitzondering van reparaties waarvan de oorzaak te wijten is aan nalatigheid van of onjuist gebruik door jou als werknemer. Als werknemer ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de leaseauto. Je bent verplicht:

- De leasemaatschappij in staat te stellen controle uit te oefenen op de staat waarin de leaseauto zich bevindt

- De voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten tijdig te doen uitvoeren
- Eventuele reparaties tijdig te laten uitvoeren, waardoor grote schade en/of reparaties kunnen worden vermeden
- De leaseauto te gebruiken zoals een goed huisvader betaamt
- Wekelijks en/of minimaal iedere 1.000 kilometer het peil van de motorolie, accu, rem- en koelvloeistof en de spanning van de banden te controleren en op peil te brengen c.q. te houden

Controles en onderhoudsbeurten

Om een goed functioneren van de leaseauto te waarborgen en om eventuele schades te voorkomen, is het belangrijk dat je tijdig tussentijdse controles uitvoert en afspraken maakt voor onderhoudsbeurten, conform de instructies van de fabrikant. Denk bij controles aan:

- Het regelmatig controleren en eventueel bijvullen van de motorolie
- Het controleren van de bandenspanning in verband met slijtage van de banden en het brandstofverbruik
- Het tijdig aanbieden van de leaseauto voor de Algemene Periodieke Keuring (APK)
- Het tijdig laten vernieuwen van de banden. Neem hiervoor contact op met de leasemaatschappij

Je dient voor onderhoud en reparatie van de leaseauto te allen tijde eerst contact op te nemen met de leasemaatschappij voordat je de werkzaamheden laat uitvoeren.

Banden

Voor de veiligheid van de bestuurder en de passagiers is het raadzaam om regelmatig het profiel van de banden te controleren. Neem bij twijfel contact op met de leasemaatschappij.

Onderhoud en reparaties in het buitenland

Bij onderhoud en reparaties in het buitenland, dien je vooraf contact op te nemen met de leasemaatschappij en de instructies op te volgen. De leasemaatschappij zorgt vervolgens voor een correcte verrekening van de gemaakte kosten. Kosten die niet worden vergoed door de leasemaatschappij zijn voor eigen rekening.

Permanente vervanging

De leasemaatschappij is te allen tijde gerechtigd, voor de verdere duur van het leasecontract, een vervangende auto in te zetten, indien de kosten voor reparatie dusdanig hoog zijn dat het voortzetten van de exploitatie van de leaseauto niet meer verantwoord is.

Vervangend vervoer

Bij reparaties aan de leaseauto in Nederland, die volgens opgave van de reparateur niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, kan je beschikken over een vervangende auto gedurende de tijd dat de leaseauto niet ter beschikking van jou kan zijn. Het verzoek daartoe wordt ingediend bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij bepaalt het merk en het type van de vervangende auto.

Zodra de leaseauto na reparatie weer ter beschikking gesteld kan worden aan jou, dient de vervangende auto te worden ingeleverd en afgemeld te worden. Er geldt voor de eerste 24 uur een haal- en brengservice.

Bij reparaties in het buitenland wordt een vervangende auto ter beschikking gesteld als blijkt dat de reparatie niet binnen 48 uur kan worden uitgevoerd. Dit wordt geregeld via de alarmcentrale van de leasemaatschappij.

Indien je de ter beschikking gestelde vervangende auto langer dan noodzakelijk in het bezit blijft houden, zijn de kosten die hieruit voortvloeien, zoals huurkosten, voor eigen rekening. Je zal de onderhoudsbeurten van de leaseauto zodanig regelen, dat er geen vervangende auto nodig is. Je zal het vervoer naar het werk en de garage op eigen initiatief en voor eigen rekening organiseren zonder onnodig tijdverlies. Digital Power is gerechtigd de kosten van vervangend vervoer aan je door te belasten, wanneer er sprake is van overmatig of onterecht gebruik.

8. Verzekering en schade

Inleiding

De leaseauto is in ieder geval WA + Casco verzekerd. Indien het om een nieuwe auto gaat is de leaseauto allrisk verzekerd. Bovendien is er een ongevallenverzekering inzittenden en een rechtsbijstandverzekering afgesloten. De verzekering geeft géén dekking in o.a. de volgende gevallen:

- Indien de bestuurder onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van het verzekerde object hem door de wet of overheid verboden zou zijn
- Schade ontstaan door opzet, schuld of roekeloosheid
- Schade ontstaan bij wedstrijden waarbij het snelheidselement een rol speelt
- Zie voor verdere uitsluitingen de polisvoorwaarden van de leasemaatschappij, deze zijn op verzoek verkrijgbaar bij de leasemaatschappij

9. Schademelding

In geval van schade dient als volgt gehandeld te worden:

- Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zijn betrokken, ben je verplicht ervoor zorg te dragen dat door een daartoe bevoegd overheidsorgaan proces-verbaal is opgemaakt of dat zodanige maatregelen, als in de verzekeringsvoorwaarden vermeld, zijn getroffen dat de assuradeur op grond hiervan een uitkering van de schadepenningen niet kan weigeren

- Samen met de tegenpartij, indien die bij een schade betrokken is, vul je het schadeaangifteformulier volledig in en zorg je voor volledige ondertekening. Vervolgens zend je het schadeaangifteformulier binnen 48 uur naar de leasemaatschappij
- Je meldt de schade direct (uiterlijk binnen 48 uur) telefonisch bij de leasemaatschappij
- Indien een schade is aangebracht door een onbekend gebleven motorvoertuig (of daaraan gekoppelde aanhanger) of onverzekerd motorvoertuig, dien je de door het Waarborgfonds gegeven instructies op te volgen, zodat een uitkering niet geweigerd kan worden
- Voorts dien je alle brieven, bescheiden en exploten, welke je hiervoor ontvangt, direct door te zenden aan de leasemaatschappij. Indien je na herhaaldelijk verzoek geen schadeformulieren instuurt en derhalve eventueel verhaal niet mogelijk is, zal de schade door de verzekeringsmaatschappij bij Digital Power in rekening worden gebracht. Deze kosten worden onverkort op je verhaald

Diefstal

Bij diefstal van de leaseauto, dien je direct aangifte te doen bij de politie. Daarna meld je de diefstal bij de leasemaatschappij. De leasemaatschappij zal je vervolgens verder helpen met vervangend vervoer. Indien de leaseauto in het buitenland gestolen is, dien je ter plaatse aangifte te doen en ook bij terugkomst in Nederland bij de lokale politie. De diefstal wordt dan geregistreerd bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Waardevolle zaken zoals mobiele telefoon, laptop, kentekenbewijs, etc. zijn niet verzekerd indien deze in een leaseauto onbeheerd achtergelaten worden. Indien de verzekeraar hierdoor de schade niet vergoedt, ben je verantwoordelijk voor deze kosten en zullen de kosten onverkort op je verhaald worden.

Schadereparatie

De leasemaatschappij werkt samen met een aantal geselecteerde schadebedrijven en zal je verzoeken de schade bij één van die bedrijven te laten repareren. Voor de duur van de schadereparatie zorgt de leasemaatschappij voor een vervangende auto indien Digital Power hierover afspraken heeft gemaakt met de leasemaatschappij. Bij glas- en/of ruitschade zorgt de leasemaatschappij voor snelle reparatie of vervanging. Afhankelijk of het een koplamp of ruitschade betreft, word je verwezen naar een dealer of één van de glasspecialisten waarmee de leasemaatschappij samenwerkt.

10. Kosten voor de werknemer

Eigen risico

Indien door de leasemaatschappij een eigen risico in rekening wordt gebracht, ongeacht de reden waarvoor, worden deze kosten te allen tijde aan jou als werknemer doorbelast. Het eigen risico zal worden ingehouden op je salaris. Een eigen bijdrage bij schade wordt op je loonstrook ook afgetrokken van de bijtelling tot maximaal de hoogte van de bijtelling, conform artikel 21.3.7 uit het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst, behalve wanneer je geen bijtelling hebt vanwege een verklaring geen privégebruik auto.

Hieronder enkele voorbeelden van eigen risico's:

- Bij cascoschade (alle schade aan het voertuig zelf) betaal je een eigen risico *per gebeurtenis* van € 150,- netto
- Bij totaal verlies (total loss) van de leaseauto als gevolg van diefstal of schade betaal je een eigen risico van € 300,- netto *per gebeurtenis*
- Voor vervanging van een voorruit en/of banden betaal je een eigen risico van € 75,- netto *per gebeurtenis*
- Voor vervanging van een zijruit betaal je een eigen risico van € 150,- netto *per gebeurtenis*
- Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico

Iedere schade aan de leaseauto of vermissing of diefstal dien je onmiddellijk aan de leasemaatschappij te melden en schriftelijk te bevestigen door middel van een Europees schadeformulier. Indien dit niet gebeurt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening.

Een eigen risicobedrag geldt voor elke schade waarvan de kosten niet verhaalbaar blijken op een tegenpartij. De bepalingen omtrent het eigen risico kennen geen onderscheid tussen schades tijdens zakelijk gebruik of privégebruik van de leaseauto. Schades met vervangende auto's tellen onverkort mee.

Bekeuringen/verkeersboetes

Bij gemeentelijke overtredingen adviseert Digital Power om de boete direct te betalen, omdat de leasemaatschappij deze boetes niet naar je kan doorsturen in verband met de korte betalingstermijn. Indien het mogelijk is, stuurt de leasemaatschappij een boete direct naar je door. In het geval dat je verzuimt de boete tijdig te betalen, zal de leasemaatschappij de aanmaning, inclusief de verhoging betalen en doorbelasten aan Digital Power. Dit om verdere kostenverhogingen te voorkomen. Digital Power zal alle doorbelaste kosten, verhoogd met administratiekosten van de leasemaatschappij en de administratiekosten van Digital Power ter hoogte van € 10,- netto, inhouden op je netto salaris. Boetes en/of overtredingen gemaakt met een huurauto worden voorgeschoten door de verhuurmaatschappij en vervolgens ook ingehouden op je netto salaris.

Fiscale consequenties

De fiscale consequenties verbonden aan het gebruik van de leaseauto, waarmee je als privépersoon te maken hebt, zijn voor eigen rekening. Verhaal op Digital Power is uitgesloten.

Bijtelling op salaris

De fiscale consequentie, die het gevolg is van het privé ter beschikking hebben van een zakelijke auto, zijn volledig voor eigen rekening en noemen we de bijtelling. De bijtelling bedraagt het wettelijk geldende percentage van de fiscale waarde (of cataloguswaarde) van de ter beschikking gestelde auto, inclusief bpm en btw. Digital Power is verplicht in de salarisadministratie het privégebruik (in de vorm van de bijtelling) van een auto van de zaak tot je loon te rekenen.

Als je privé minder dan 500 kilometer per kalenderjaar rijdt, hoeft een werkgever geen bedrag bij je loon op te tellen. Je hebt hiervoor een ‘verklaring geen privégebruik auto’ nodig van de Belastingdienst en je moet kunnen aantonen dat je de auto niet privé gebruikt. Dit doe je mede door het bijhouden van een sluitende rittenregistratie.

Indien de fiscale bijtelling na aflevering van de leaseauto anders is dan je bij bestelling kon overzien, kan je de extra kosten niet op Digital Power of de leasemaatschappij verhalen indien de leaseauto niet zonder kosten geannuleerd kan worden.

Verklaring geen privégebruik auto

Als je op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de leaseauto van Digital Power gaat rijden, kun je met een formulier van de Belastingdienst aangeven dat je de leaseauto niet privé gebruikt. Je vraagt dan het formulier ‘verklaring geen privégebruik auto’ aan met je DigiD.

Als je de 'verklaring geen privégebruik auto' hebt ontvangen, geef je een *kopie* aan Digital Power. Digital Power moet de bijtelling vanaf dat moment achterwege laten. Digital Power laat de bijtelling **niet** met terugwerkende kracht achterwege over loontijdvakken waarover je je loon al hebt gekregen.

Wanneer je in het bezit bent van een beschikking ‘verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst, dien je zelf een sluitende rittenregistratie bij te houden volgens de richtlijnen van de Belastingdienst.

De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Als de situatie niet wijzigt, hoef je niets te doen. Als de situatie wel wijzigt, dan moet je deze wijziging doorgeven. Een wijziging kan zijn: (nieuw) kenteken opgeven, geen leaseauto meer hebben, verklaring laten intrekken of je gaat meer dan 500 privékilometers rijden. Een wijziging doorgeven kan door middel van een wijzigingsformulier die te vinden is op de website van de Belastingdienst. Een kopie daarvan moet je naar de administratie van Digital Power sturen.

Indien blijkt dat je toch méér dan 500 kilometer per jaar privé gereden hebt of je kan geen rittenadministratie overleggen en de Belastingdienst legt naar aanleiding daarvan een naheffing en boete op, ben je verantwoordelijk voor alle kosten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor Digital Power. Ongeacht of je nog in dienst bent bij Digital Power.

Je gaat ermee akkoord dat Digital Power, gedurende het gebruiksrecht van de leaseauto, ten behoeve van de salarisadministratie, de fiscale waarde van de ter beschikking gestelde auto hanteert en deze waarde tussentijds niet wijzigt. Ook niet indien je een tijdelijke (minder dan 30 dagen) vervangende auto ter beschikking krijgt, waarvan de fiscale waarde lager is dan de ter beschikking gestelde leaseauto.

Het is niet mogelijk om binnen één kalenderjaar te wisselen van géén privégebruik naar wel privégebruik van de ter beschikking gestelde leaseauto. Dit is alleen mogelijk als er van **werk**gever wordt gewisseld en niet van **opdracht**gever. Indien er toch gewisseld wordt dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en boete opleggen. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor Digital Power, ongeacht of je nog in dienst bent van Digital Power.

Op de website van de Belastingdienst vind je nog meer informatie over de verklaring geen privégebruik auto. Lees deze informatie zorgvuldig door.

Buitenland

De leaseauto is zowel binnen als buiten Nederland met betrekking tot pech, ongevallen e.d. ondergebracht bij de hulpdienst van de leasemaatschappij (dekking is gelijk aan een ANWB-lidmaatschap met daarbij de pechhulp en de reis- en kredietbrief).
De kosten voor brandstof tijdens privéreizen in het buitenland komen voor eigen rekening.

Het is alleen toegestaan met de leaseauto landen te bezoeken die vallen onder de polisvoorwaarden van de assuradeur en vermeld staan op de groene kaart. Alle kosten die gemaakt worden voor buitenlandse privéreizen, zoals reparatie, vervangende auto, wegslepen, hotel- en verblijfkosten e.d., zijn voor eigen rekening voor zover deze kosten niet door de assuradeur worden vergoed.

Additionele doorbelastingen

Naast de in dit reglement genoemde eigen bijdragen en doorbelastingen zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, de volgende kosten voor eigen rekening:

- Kosten van/voor parkeren
- Stallingskosten
- Kosten van/voor bruggelden, pont, veer, boot, tunnel, tol, bergpas, autoweg, rekeningrijden en vergelijkbare heffingen
- Aantoonbaar onbehoorlijk gebruik of onjuist onderhoud dan wel achterwege blijven van noodzakelijk periodiek en dagelijks onderhoud (zoals controleren oliepeil, remvloeistof en accuvloeistof) waarvoor Digital Power aansprakelijk wordt gesteld, zullen op je worden verhaald
- Schade door het gebruik van de leaseauto onder invloed van alcoholische dranken, verdovende middelen of medicijnen, die niet gedekt worden door de assuradeur
- Indien als gevolg van een verkeersovertreding c.q. misdrijf door jou, inbeslagname van de leaseauto plaatsvindt, komen kosten voortvloeiend uit de inbeslagname evenals de schade die Digital Power als gevolg hiervan lijdt, ten laste van jou
- Je mag kosten gemaakt voor zakelijke doeleinden declareren op de daartoe aangewezen wijze, mits je géén vergoeding ontvangt waarbij deze kosten geacht worden inbegrepen te zijn
- Reinigingskosten, zoals de kosten voor in- en uitwendig reinigen (wasstraat) van de leaseauto zijn voor eigen rekening
- De kosten als gevolg van verlies of beschadiging van documenten, (tank)passen, (reserve)autosleutels, codes en andere toebehoren behorende bij de leaseauto
- Kosten van het onjuist inleveren van de leaseauto
- Indien bij inlevering van de leaseauto schade wordt geconstateerd die niet eerder bij de leasemaatschappij is gemeld, worden kosten die de leasemaatschappij bij Digital Power hiervoor in rekening brengt, aan je doorbelast
- Boetes voor verkeersovertredingen en (be)keuringen
- Boetes en sleepkosten als gevolg van verkeersovertredingen evenals bekeuringen met betrekking tot de APK, komen voor eigen rekening. Ook de bedragen die de leasemaatschappij voldoet ter vermijding van strafrechtelijke en/of administratief rechtelijke vervolging zijn voor eigen rekening
- Indien door de rechter de verbeurdverklaring van de leaseauto wordt uitgesproken, komen de hieruit voortvloeiende kosten en schade die Digital Power in rekening worden gebracht, ten laste van jou

Alle kosten, die conform dit reglement worden doorbelast aan jou, worden ingehouden op je netto salaris voor zover de wet dit toelaat. Vindt er geen netto salarisbetaling meer plaats dan ben je gehouden deze kosten op eerste verzoek aan Digital Power te voldoen.

11. Beëindiging gebruiksrecht en inname leaseauto

Gebruiksperiode

De algemene richtlijn voor de looptijd van een leaseauto is de duur van de opdracht waarop je bent gedetacheerd.

Digital Power behoudt zich het recht voor de looptijd (tot maximaal 60 maanden) en/of het kilometrage te verlengen of eventueel te verkorten, indien hij dit om economische redenen wenselijk acht.

Andere opdracht of voortijdig uit dienst

In geval van overstap naar een andere opdracht waarbij geen leaseauto noodzakelijk is of bij een vroegtijdige uitdiensttreding, ongeacht de wijze waarop, behoudt Digital Power zich het recht voor om de leaseauto terug te vorderen en voor andere doeleinden in te zetten.

Beëindiging en opschorting van de bruikleenovereenkomst

Je komt niet meer in aanmerking voor een leaseauto:

- Op het moment waarop de arbeidsovereenkomst tussen jou en Digital Power is beëindigd of ontbonden
- Als je je verplichtingen uit hoofde van de bruikleenovereenkomst en daarmee het autoreglement niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zulks ter beoordeling van Digital Power
- Indien je door een functiewijziging niet langer in aanmerking komt voor een leaseauto
- Indien je rijbewijs voor een periode langer dan 30 dagen wordt ingetrokken
- Indien je ziek/arbeidsongeschikt bent en dit langer dan 2 maanden duurt
- Indien je op non-actief gesteld bent of geschorst bent
- Bij betaald verlof langer dan 3 maanden
- Bij toegekend onbetaald verlof
- Indien er sprake is van het gebruik van alcohol, verdovende middelen, het gebruik van medicijnen of een andere stof die je rijvaardigheid beïnvloeden en je toch als bestuurder hebt deelgenomen aan het verkeer
- Indien je langdurig afwezig bent (bijvoorbeeld door uitzending naar het buitenland)
- Om andere gewichtige redenen naar het oordeel van de directie van Digital Power

Bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst ben je verplicht de leaseauto terstond, zonder schade, schoon en netjes, in te leveren bij Digital Power. Indien schade wordt geconstateerd, dient alsnog een schademelding aan de verzekeraar te worden gedaan. Indien Digital Power kosten maakt voor de reiniging worden deze op jou verhaald. Je verleent hieraan je medewerking. Bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst ben je verplicht om alle bijbehorende bescheiden, zoals kentekenbewijs/card (deel 1A en deel 1B), (reserve)sleutel(s), tankpas, TomTom en onderhoudsboekje in te leveren. Bij de inlevering worden, indien bescheiden ontbreken of schade

wordt geconstateerd welke is ontstaan door niet juiste demontage van aangebrachte accessoires, de kosten en de waardevermindering van de leaseauto, verhoogd met eventuele expertisekosten, bij je in rekening gebracht.

Inleveren van de leaseauto

Aan het einde van het gebruiksrecht of bij expiratie van het leasecontract, dien je de leaseauto schoon (binnen- én buitenkant) en schadevrij in te leveren inclusief alle daarbij behorende zaken, waaronder kentekenbewijs/card (deel 1A en 1B), de (reserve)sleutel(s), tankpas, eventueel een TomTom en onderhoudsboekje.

Je dient vóór inlevering te controleren of de leaseauto schadevrij is of dat een eventuele schade gemeld is bij de leasemaatschappij. Wat de leasemaatschappij onder een schade verstaat en wat een gebruiksschade is die niet gemeld hoeft te worden staat beschreven op de website van de leasemaatschappij. Indien Digital Power kosten doorbelast krijgt, die te maken hebben met niet gemelde schades, ontbrekende zaken of de staat van de leaseauto, worden deze kosten aan je doorbelast. Mocht naar oordeel van de leasemaatschappij bij (tussentijdse) inlevering van de leaseauto blijken dat het noodzakelijk is om de leaseauto professioneel te laten reinigen (door middel van bijvoorbeeld een Ozon behandeling om rooklucht te verwijderen) dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van jou. Ook indien je niet meer in dienst bent.

12. Slotbepalingen

Reiskosten woon-werkverkeer

Indien je een leaseauto ter beschikking gesteld hebt gekregen, worden kosten voor het openbaar vervoer (OV) en kilometerdeclaraties niet vergoed.

Reservering/inhouding op salaris

Digital Power behoudt zich het recht voor om bij beëindiging van je dienstverband een bedrag te reserveren van je laatste uitbetaling voor eventuele na te vorderen schades of boetes en sancties. De hoogte van de reservering bedraagt maximaal € 300,-.

Akkoord reglement

Door ondertekening van de bruikleenovereenkomst verklaar je kennis te hebben genomen van dit autoreglement en akkoord te gaan met de inhoud.

Deze regeling is op 1 januari 2017 vastgesteld door de directie van Digital Power.